Граница Беларуси и ЕС: договорно-правовая база и статус пограничных переходов

Алисия Иванова

Резюме

В памятной записке представлен комплексный обзор договорно-правовой базы и актуального статуса пограничной инфраструктуры на границе Беларуси со странами ЕС (Польшей, Литвой и Латвией) по состоянию на март 2026 года.

Содержание

1 Соглашения Беларуси и ЕС
2 Двусторонние договоры и соглашения в пограничной и трансграничной сферах между Беларусью и странами-соседями
3 Беларусь и Польша
4 Прекращение действия договоров и соглашений
5 Проекты соглашений и договоров
6 Беларусь и Литва
7 Прекращение действия договоров и соглашений
8 Беларусь и Латвия
9 Прекращение действия договоров и соглашений
10 Проекты соглашений и договоров
11 Функционирование погранпереходов по состоянию на 2026 год
12 Латвия
13 Литва
14 Польша
15 Железнодорожные пункты пропуска и местные пограничные пункты
16 Латвия
17 Литва
18 Польша

Соглашения Беларуси и ЕС

В 2020 году Европейский союз и Беларусь подписали Соглашение об упрощении визового режима и Соглашение о реадмиссии, которые облегчили выдачу виз для граждан Беларуси и отрегулировали процедуры возвращения лиц, находящихся на территории ЕС без законных оснований.

28 июня 2021 года, на фоне санкций со стороны ЕС, Беларусь объявила о том, что начинает приостановку действия Соглашения о реадмиссии. Минск охарактеризовал это решение как ответную меру на недружественные действия Европейского союза, включая остановку финансирования проектов по укреплению безопасности границ, подчеркнув, что не может «выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений». 12 ноября 2021 года ЕС, в свою очередь, принял решение частично приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима в отношении Беларуси. Решение затронуло в первую очередь представителей белорусского правительства и связанных с государством структур. 4 декабря 2021 года белорусская сторона официально подтвердила приостановку исполнения Соглашения о реадмиссии, что фактически заморозило один из ключевых инструментов миграционного взаимодействия между Беларусью и ЕС.

Параллельно происходила эрозия договорно-правовой базы, в том числе в области противодействия незаконной миграции, между Беларусью и странами – соседями: Польшей, Литвой и Латвией.

Двусторонние договоры и соглашения в пограничной и трансграничной сферах между Беларусью и странами-соседями

Вопросы управления границей и приграничным сотрудничеством остаются в национальной компетенции государств-членов ЕС, хотя и подпадают под предмет регулирования Шенгенского кодекса о границах 2006 года. Большинство базовых двусторонних договоров и соглашений о границах между Беларусью и европейскими соседями формально продолжают действовать. Однако с 2022 года Литва, Латвия и Польша начали принимать меры по юридической приостановке действия либо фактическому прекращению исполнения существующих договоров. Также они приостановили процессы обновления и совершенствования действующей договорно-правовой базы.

Беларусь и Польша

Между Беларусью и Польшей продолжают действовать Договор между СССР и Польской Республикой 1945 года и Договор о режиме советско-польской государственной границы 1961 года. В 1992 году Беларусь и Польша заключили Договор о добрососедстве и дружелюбном сотрудничестве. В договоре, помимо общих положений о стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству, в том числе в сфере безопасности, подтверждается существующая между государствами граница и подчеркивается стремление облегчать перемещение через границу товаров, услуг, рабочей силы и капиталов.

К числу ключевых двусторонних соглашений также относится Соглашение по вопросам пограничных переходов 1992 года. Соглашение определяет порядок функционирования восьми пограничных переходов, большинство из которых существуют и сегодня. В 1992 году также было заключено Соглашение об основных принципах трансграничного сотрудничества, которое, помимо прочего, утвердило создание Межправительственной Координационной Комиссии по делам трансграничного сотрудничества. В 2010 году был заключен Договор о правилах приграничного движения, упростивший пересечение границы для жителей приграничных территорий, а в 2019 году – Соглашение о воздушной обстановке вблизи совместной государственной границы и полетах воздушных судов между Министерствами обороны Беларуси и Польши. Оно призвано содействовать повышению эффективности охраны государственных границ, укреплению доверия между государствами и повышению региональной безопасности.

Кроме того, в период с 1992 по 2020 год было подписано 19 технических соглашений, касающихся, в том числе, железнодорожного сообщения, открытия и режима работы пунктов пропуска, реконструкции конкретных переходов, а также эксплуатации резервуаров и иных природных трансграничных вод. В этот период также были заключены трехсторонние соглашения о стыке государственной границы с Польшей и Литвой, а также с Польшей и Украиной.

Прекращение действия договоров и соглашений

Ни Польша, ни Беларусь не денонсировали и не приостанавливали действие существующих двусторонних соглашений в пограничной сфере, однако их практическое исполнение после 2021 года носит ограниченный характер.[1]

Проекты соглашений и договоров

В разное время в стадии проектов находились четыре соглашения: о демаркации государственной границы, о пунктах пропуска через государственную границу, о сотрудничестве в области миграции, а также о режиме границы, сотрудничестве и взаимной помощи по пограничным вопросам.[2] Их развитие и реализация были приостановлены на фоне ухудшения политических отношений.

Беларусь и Литва

С 1995 года Беларусь и Литва заключили ряд ключевых двусторонних соглашений, формирующих правовую основу приграничного сотрудничества. Соглашение о добрососедстве и сотрудничестве 1995 года (по духу аналогичное соглашению Беларуси и Польши) уделяет особое внимание взаимодействию в приграничных районах. Соглашение о государственной границе между Литвой и Беларусью, а также Соглашение о пунктах пересечения государственной границы, подписанные в 1995 году, определяют порядок демаркации границы и перечень погранпереходов, в том числе транспортных переходов, существующих в настоящее время.

В 2002 году было заключено Временное Соглашение о взаимных поездках граждан, регулирующее визовый режим, условия въезда и пребывания граждан, а в 2010-м – Соглашение о порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий. В 2009 году страны заключили Соглашение о правовом режиме литовско-белорусской границы. Между Беларусью и Литвой также существуют технические соглашения в сфере пограничного сотрудничества. Например, Соглашение об обмене информацией о полетах воздушных судов 2003 года и Соглашение об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности 2020 года.

Прекращение действия договоров и соглашений

Литва в одностороннем порядке прекратила действие нескольких соглашений:

- Соглашение о сотрудничестве в предотвращении нарушений таможенного законодательства 1996 года, регулирующее взаимную помощь таможенных служб в выявлении и пресечении нарушений таможенного законодательства. Оно регулирует обмен информацией, совместные проверки и борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Соглашение прекратило действие в 2024 году.

- Соглашение о принципах трансграничного сотрудничества 2006 года, касающееся сотрудничества в сферах инфраструктуры, экологии, энергетики, туризма, экономики, образования и здравоохранения и предусматривающее создание комиссии для координации совместных проектов с участием местных органов власти. Соглашение прекратило действие в 2023 году. По словам министра внутренних дел Литвы, реализация этого соглашения «в нынешней геополитической ситуации [...] невозможна и в ближайшем будущем невозможна».

- Порядок взаимодействия между таможенными и пограничными ведомствами Беларуси и Литвы 2019 года, направленный на повышение пропускной способности погранпереходов. Литва в одностороннем порядке расторгла соглашение в 2023 году.

- Меморандум о взаимопонимании о готовности к проведению Пилотного автоматизированного обмена таможенной информацией в рамках проекта EU4Digital 2020 года (не является практически осуществимым после денонсации Соглашения о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства 1996 года).[3]

Беларусь и Латвия

С начала 1990-х годов Беларусь и Латвия заключили ряд ключевых двусторонних соглашений, формирующих правовую основу приграничного сотрудничества. В 1991 году была подписана Декларация о принципах добрососедских отношений, закрепившая общие принципы взаимодействия двух стран. В 1993 году страны подписали Соглашение о пунктах пропуска, а в 1994 году – Договор об установлении государственной границы, определивший ее линию и порядок демаркации. Между странами также действует Соглашение о взаимной помощи в таможенных вопросах 1998 года.

В 2013 году заключено Соглашение о режиме белорусско-латвийской государственной границы, регулирующее порядок функционирования погранпереходов. В 2018 году также было подписано Соглашение о международном железнодорожном сообщении. Кроме того, с 1990-х годов стороны заключили четыре отраслевых и технических соглашения в сфере пограничного сотрудничества, включая договоры о перемещении товаров и транспортных средств, сотрудничестве при чрезвычайных ситуациях, а также в сфере ядерной безопасности.

Прекращение действия договоров и соглашений

Латвия в одностороннем порядке прекратила действие нескольких соглашений:

- Соглашение об основных принципах трансграничного сотрудничества 1998 года, определяющее механизмы сотрудничества таможенных органов по обмену информацией, предотвращению, выявлению и расследованию нарушений таможенного законодательства, включая незаконный оборот товаров, контроль перевозок и проведение совместных оперативных мер. Соглашение прекратило действие в 2022 году.

- Соглашение о взаимных поездках граждан 2008 года, регулирующее визовый режим, условия въезда и пребывания. Соглашение прекратило действие в 2023 году. Латвия также приостановила выдачу виз белорусским гражданам и призвала своих граждан не посещать Беларусь.

- Соглашение об упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий 2010 года. Латвия прекратила действие договора в 2022 году.

- Соглашение между Министерствами обороны Беларуси и Латвии о сотрудничестве в области обороны 2016 года, определяющее правовые рамки и основные направления двустороннего взаимодействия в сфере безопасности, военной политики, контроля над вооружениями, участия в программе НАТО «Партнерство ради мира», а также формы практического и экспертного сотрудничества. Соглашение прекратило действие в 2024 году[4].

- Соглашение об обмене информацией о полетах воздушных судов 2017 года, определяющее порядок двустороннего обмена данными между военными органами управления для контроля использования воздушного пространства в приграничной зоне и реагирования на неидентифицированные или нарушающие правила полеты. Соглашение прекратило действие в 2024 году.[5]

Проекты соглашений и договоров

Беларусь предлагала Латвии разработать новый двусторонний договор взамен денонсированного в 2024 году соглашения между Министерствами обороны о сотрудничестве в области воздушного пространства, однако ответа Латвии на предложение пока не получено.[6]

Функционирование погранпереходов по состоянию на 2026 год

Граница Беларуси со странами ЕС составляет примерно 1250 км: с Польшей – 398,6 км, с Литвой – 678,8 км, с Латвией – 172,9 км. По состоянию на 2026 год, статус пограничных переходов для автомобильного транспорта на границах Беларуси и ЕС следующий:

Латвия

1. Урбаны-Силене – закрыт с 2023 года по инициативе Латвии со ссылкой на соображения безопасности.

2. Григоровщина-Патерниеки – частично открыт, с 2024 года ограничения со стороны Латвии вводились в связи с миграционной обстановкой и в качестве санкций, связанных с российско-украинской войной.

Литва

1. Каменный Лог-Мядининкай – открыт (пересечение было ограничено осенью 2025 по инициативе литовской стороны в связи с проблемой метеозондов).

2. Бенякони-Шальчининкай – открыт (был временно закрыт осенью 2025 по инициативе литовской стороны в связи с проблемой метеозондов).

3. Котловка-Лаворишкес – закрыт с 2024 года по инициативе Литвы со ссылкой на риски национальной безопасности, контрабанды, нарушений международных санкций.

4. Видзы-Твярячюс – закрыт с 2023 года по инициативе Литвы по соображениям безопасности, в том в том числе на фоне новостей о присутствии ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси.

5. Привалка-Райгардас – закрыт с 2024 года по инициативе Литвы со ссылкой на риски национальной безопасности, контрабанды, нарушений международных санкций.

6. Лоша-Шумскас – закрыт с 2023 года по инициативе Литвы со ссылкой на риски национальной безопасности, в том числе на фоне новостей о присутствии ЧВК «Вагнер» в Беларуси.

Польша

1. Брест-Тересполь – открыт (был закрыт осенью 2025 года со ссылкой на учения «Запад-2025»).

2. Козловичи-Кукурыки – открыт только для грузового транспорта (был закрыт осенью 2025 года со ссылкой на учения «Запад-2025»).

3. Брузги-Кузница Белостоцкая – открыт осенью 2025 года, был закрыт в одностороннем порядке по инициативе Польши с 2021 года в связи с миграционной обстановкой.

4. Берестовица-Бобровники – открыт осенью 2025 года, был закрыт в 2023 году по инициативе Польши в связи с вопросами государственной безопасности.

5. Песчатка-Половцы – закрыт с 2020 года по инициативе Польши в связи с пандемией COVID-19.

6. Домачево-Славатыче – закрыт с 2020 года по инициативе Польши в связи с пандемией COVID-19.

Железнодорожные пункты пропуска и местные пограничные пункты

Латвия

На границе Беларуси и Латвии действует один железнодорожный пункт пропуска: Бигосово-Индра. Пассажирские перевозки через пункт пропуска не выполняются. Все четыре пункта упрощенного пропуска (Гаврилина-Мейкшане, Друя-Пиедруя, Липовка-Ворзово, Плюсы-Каплава) были закрыты в связи с пандемией COVID-19. По заявлениям Риги, необходимость открывать пункты пропуска фактически отпала в связи с прекращением действия Соглашения об упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий.

Литва

На границе Беларуси и Литвы открыты два железнодорожных пункта пропуска. В пункте Гудогай-Кена осуществляется пограничный и таможенный контроль грузовых поездов, а также пассажирских поездов дальнего следования, соединяющих Калининград с другими российскими городами и следующих транзитом через Беларусь и Литву (при этом выход пассажиров из поезда на территории Литвы запрещен). Движение грузовых поездов через

железнодорожный пункт пропуска Бенякони-Стасилос было приостановлено с 2023 года по инициативе Вильнюса, как заявлялось, для борьбы с контрабандой, после чего Литва долгое время ссылалась на отсутствие нужного оборудования для функционирования пропускного пункта. Действительные причины остановки движения могли быть связаны с прекращением перевозок белорусских экспортных грузов, в основном калийных удобрений, в порт Клайпеда и транзитных грузов из Литвы в Украину и необходимостью для Литовских железных дорог снизить эксплуатационные расходы на содержание локомотивного парка и инфраструктуры.

Хотя СМИ называют пункт Гудогай-Кена «единственным действующим», пункт Бенякони-Стасилос числится как открытый в официальном журнале ЕС. Пассажирские перевозки между Литвой и Беларусью не возобновлялись с 2020 года, когда были приостановлены по причине пандемии COVID-19.

Местные (упрощенные) автомобильные пограничные пункты пропуска на границе Литвы и Беларуси были закрыты «в связи с объявленным в [Литве] чрезвычайным положением». Так, были закрыты все семь пунктов местного сообщения: Адутишкис, Норвилишкес, Кракунай, Эйшишкес, Ракай, Латэжярисе, и Папялякисе. Речной переход Швендубре–Привалка также закрыт.

Польша

Из пяти железнодорожных пунктов пропуска на границе Беларуси и Польши открыты только три: Брест-Тересполь, Гродно-Кузница Белостоцкая и Свислочь-Семянувка. Они пропускают лишь грузовой транспорт.

В связи с ростом грузопотока Восток – Запад – Восток и Китай – Европа планировалось к концу 2019 года возобновить железнодорожное грузовое сообщение через четвертый железнодорожный пункт пропуска Высоко-Литовск-Черемха, не действовавший с 1995 года. Несмотря на заявления Белорусской железной дороги о готовности формально возобновить функционирование перехода после модернизации в 2019 году, окончательное решение о возобновлении движения «зависло» в польских государственных органах.

Железнодорожное движение через пункт пропуска Берестовица – Зубки Белостоцкие не осуществляется с начала 1990-х.

Пассажирское железнодорожное сообщение было приостановлено по инициативе польской стороны в связи с пандемией COVID-19. Впоследствии, хотя эпидемиологические ограничения были формально сняты в 2023 году и несмотря

на неоднократные обращения Белорусской железной дороги о восстановлении движения, пассажирское сообщение возобновлено не было.

Местный пешеходно-велосипедный пункт пропуска Беловежа – Переров был закрыт по инициативе Польши в связи с пандемией COVID-19. С 2020 года не функционирует и речной пограничный переход Рудавка-Лесная, расположенный на Августовском канале.

1 По данным Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

2 По данным Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

3 По данным Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

4 По данным Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

5 По данным Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

6 По данным Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Алисия Иванова
Аналитик, Менеджер по коммуникациям